

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 184 - 185/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.วิศวกรรม โจทก์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จำเลย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.วิศวกรรม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางประลมพ์ ประสานพานิช ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ 3 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรก ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 1 เรียกจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 ตามลำดับ และเรียกจำเลยในสำนวนแรก ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนหลังว่า จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 746,935.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่ 28 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย หากโจทก์ที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนก็ให้โจทก์ที่ 3 ชำระแทนโจทก์ที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นเพียงจำนวนเงิน 75,500 บาท ฯลฯ

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 123,122)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้นำโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) และสมุดบัญชีเงินฝากประจำธนาคาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 843,941.99 บาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายราชธรรมประสานพานิช,นายไพบูลย์ประสานพานิช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.วิศวกรรมและนางประลมภ์ประสานพานิช และบุคคลดังกล่าวนี้ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 107,110,113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหรือโจทก์ที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่โจทก์แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีกสองปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้โจทก์ทั้งสามหรือเฉพาะโจทก์ที่ 3 แล้วแต่กรณีทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหรือโจทก์ที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่โจทก์แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีกสองปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้โจทก์ทั้งสามหรือเฉพาะโจทก์ที่ 3 แล้วแต่กรณีทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ส่ง สุชะปฏณณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>